



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott. Vincenzo Vitalone	Giudice
dott.ssa Annamaria Di Giulio	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26918/2020 promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) nata a ROMA (RM) il 19/12/1967, con il patrocinio dell'avv.to SILIPO FILOMENA e dell'avv. PERTOSA ANNA (*C.F._2*) con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso i difensori;

RICORRENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._3*) nato a ROMA (RM) il 13/02/1972, con il patrocinio dell'avv.to TOPINO ALESSANDRA e dell'avv.to GERVASI NICOLETTA (*C.F._4*) CORSO D'ITALIA N. 102 ROMA, con elezione di domicilio in Roma, presso lo studio dei difensori.

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: separazione giudiziale.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 26/05/2020 la sig.ra *Parte_1* ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, sig. *Controparte_1* con il quale aveva contratto matrimonio civile il 10/11/2001 in Roma, precisando che dall'unione erano nati i figli *Per_1* (13/11/2001) e Anna (26/07/2007) e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati; ha quindi chiesto l'affidamento condiviso della figlia minore Anna, con collocamento della stessa presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e l'attribuzione di un assegno per il mantenimento dei figli di € 1.200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Il sig. *Controparte_1* nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione e, in via principale, ha chiesto il collocamento paritetico della figlia Anna, con mantenimento diretto da parte di ciascun genitore e l'assegnazione della casa familiare.

Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza in data 09/12/2020, ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.

In sede istruttoria, all'udienza del 16/06/2021 le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sulla separazione. Il Giudice Istruttore ha quindi riservato la decisione al Collegio, previa rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

§§§

L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi dei figli.

La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.

Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, di ordine patrimoniale e non patrimoniale, connessi alla separazione, deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti di cui all'ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del .

La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara la separazione personale dei coniugi *Parte_1* e *[...]* *CP_1* i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 10/11/2001;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto 2875, parte I, serie 01);
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in udienza in data 16/06/2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 22/06/2021

Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Annamaria Di Giulio

Il Presidente
dott.ssa Marta Ienzi

